



**BNP PARIBAS
REAL ESTATE**

PROPERTY MANAGEMENT

**SCI LEGRAND
C/O LES PETITES CANAILLES
32-38 RUE PIERRET
92200 NEUILLY SUR SEINE**

Références à rappeler: **COP 139/13**

NOS RÉFÉRENCES : PB/SN 2022_161

Lettre envoyée en recommandé avec AR

Objet : Note d'information aux membres/ copropriétaires
Décret Tertiaire et Collecte des données énergétiques

Saint-Cloud, le 22 juillet 2022

Madame, Monsieur

Nous revenons vers vous dans le cadre de la mise en œuvre du décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 *relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire* dit « Décret Tertiaire », publié au Journal Officiel du 25 juillet 2019 et pris en application de l'article de la loi ELAN.

Ce décret tertiaire, entré en vigueur le 1^{er} octobre 2019, impose aux propriétaires et aux locataires:

- Une réduction du niveau des consommations annuelles d'énergie finale en fixant des échéances d'énergie ainsi qu'un seuil de consommation à atteindre ;
- Un seuil de consommation fixé en valeur absolue en fonction de la consommation énergétique des bâtiments concernés.

En notre qualité de Syndic, nous vous présentons, par la présente, les principales modalités d'application du Décret tertiaire dans le cadre de la gestion de votre copropriété :

✓ **Quels sont les objectifs posés par le Décret Tertiaire ?**

1. Une réduction du niveau des consommations annuelles d'énergie finale

Le décret tertiaire fixe les échéances d'économies d'énergie par rapport à une consommation de référence qui ne peut être antérieure à 2010 de :

- 40 % d'ici 2030 ;
- 50 % d'ici 2040 ;
- 60 % d'ici 2050.



✓ **Qui est concerné par le Décret Tertiaire ?**

Tous les bâtiments existants à usage tertiaire de plus de 1 000 m² sont concernés.

L'obligation de réduire les consommations d'énergie s'impose aux bailleurs comme à leurs locataires.

✓ **Quelles modalités de suivi et sanctions ?**

✓ **La plateforme OPERAT comme outil de suivi**

Le Décret Tertiaire fixe les modalités de mise en place d'une plateforme informatique de recueil et de suivi des consommations d'énergie finale.

Pour chaque bâtiment soumis à l'obligation, les propriétaires ou les preneurs à bail devront déclarer sur cette plateforme dite « OPERAT » les informations suivantes :

- L'activité tertiaire exercée dans les bâtiments
- La surface des bâtiments ou parties de bâtiments
- Les consommations annuelles d'énergie par type d'énergie
- L'année de référence et les consommations de référence en énergie finale associées
- Les indicateurs d'intensité d'usage relatifs aux activités hébergées
- Les modulations prévues.

Cette déclaration annuelle, reprendra les données de consommation énergétique finale de l'année précédente (N -1) et générera ainsi la délivrance, via la plateforme, d'une attestation numérique annuelle.

En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, les autorités publiques ont décidé de repousser la première échéance du décret tertiaire. Les entreprises devront entrer avant le 30 septembre 2022 dans la plateforme OPERAT leurs données de consommation énergétique finale de l'année 2020 et de l'année 2021.

✓ **Les sanctions encourues**

Le propriétaire ou le locataire ne respectant pas ses obligations de réduction des consommations et ne justifiant pas ses manquements, des sanctions pouvant aller jusqu'à une amende administrative de 1500 € pour les personnes physiques et 7500 € pour les personnes morales.

Le propriétaire ou le preneur à bail qui ne transmettra pas les données de consommations via la plateforme en ligne, s'exposera à une mise en demeure de les transmettre dans un délai de trois mois.

A défaut, il sera procédé à la publication, sur un site internet des services de l'Etat, du document retraçant les mises en demeure restées sans effet : c'est le principe du « *name and shame* »

✓ **Le syndicat des copropriétaires est-il assujéti aux obligations sur Décret tertiaire ?**

Oui, le syndicat des copropriétaires est soumis aux obligations du Décret tertiaire.



✓ **Quel est le rôle du syndic/directeur d'ASL-AFUL dans le cadre du renseignement des données sur la plateforme OPERAT?**

Les syndicats de copropriété et les associations de copropriétés sont chargés, chacun en fonction de leur périmètre respectif, de veiller au maintien de la performance énergétique du bâtiment ainsi qu'à la bonne exploitation des systèmes techniques bâtimentaires dont ils assurent respectivement la gestion.

Ils proposent les travaux à engager pour améliorer la performance énergétique du(des) bâtiment(s) et le renouvellement des systèmes techniques bâtimentaires défectueux ou vétustes par des équipements performants.

En ce qui concerne la déclaration des données de consommation sur la plateforme OPERAT, celle-ci se fait au niveau de chaque entité fonctionnelle assujettie, par conséquent il semble plus cohérent que ce soit l'exploitant de l'établissement qui porte la responsabilité de la déclaration de l'ensemble des consommations énergétiques qui sont affectées à l'entité fonctionnelle concernée. Pour autant, la responsabilité de l'atteinte ou non des objectifs est une responsabilité qui est partagée en fonction des parties prenantes (exploitant, propriétaire, copropriété et association de copropriété) comme précisé précédemment.

Dans ce contexte, afin d'apprécier l'efficacité énergétique des locaux tertiaires et de pouvoir les comparer entre eux, au sein d'une même catégorie d'activité, deux cas de figures ont été retenus pour la remontée des données des consommations énergétiques sur la plateforme OPERAT :

- **Cas 1 (cas général) :** Chaque utilisateur (propriétaire, locataire, occupant) de local tertiaire renseigne les consommations propres à son local, les consommations réparties dont il bénéficie au sein de son lot ainsi que les consommations des espaces communs qui sont réparties au tantième (Cf. **a + b + c**)
- **Le propriétaire (unique) ou le Syndicat de copropriété renseigne, le cas échéant, la plateforme OPERAT pour les consommations d'énergie des espaces annexes dont il assure l'exploitation (Cf. **d**).**
- **Cas 2 (cas particulier) :** Chaque utilisateur (propriétaire, locataire, occupant) de local tertiaire renseigne les consommations propres à son local, et les consommations réparties dont il bénéficie au sein de son lot (Cf. **a + b**)
- **Le propriétaire (unique) ou le Syndicat de copropriété renseigne la plateforme OPERAT pour les consommations d'énergie des espaces communs et des espaces annexes dont il assure l'exploitation (Cf. **c + d**).**

Les consommations d'énergies doivent provenir de compteurs (point de livraison) ou de sous comptages. Leur répartition au niveau d'un local tertiaire n'est envisageable que dans le cadre d'une répartition au tantièmes des surfaces considérées.



- Les différents cas sont récapitulés dans le tableau de synthèse ci-après

Remontée des consommations a, b, c et d	Exploitant du local tertiaire	Propriétaire (unique) ou Syndicat de copropriété	Commentaires
Cas 1 - Général <i>Ex : Multi-occupation dans un bâtiment totalement tertiaire bureaux</i> <i>Multi-occupation dans un bâtiment à usage principal d'habitation</i>	a + b + c Consommations individuelles du local tertiaire + Consommation réparties + Consommations des espaces communs	Eventuellement d Consommation des espaces annexes (exemple un amphithéâtre dans un bâtiment de bureaux)	Reflète les consommations dont bénéficie directement chacun des lots. Seuls les espaces annexes (espaces pouvant être loués à des « personnes extérieures ») restent sous la responsabilité du propriétaire
Cas 2 - Particulier <i>Ex : Multi-occupation dans un Centre commercial</i> <i>(Mail sous la responsabilité du propriétaire)</i>	a + b Consommations individuelles du local tertiaire + Consommations réparties	c + d Consommations des espaces communs <u>qui constituent une entité fonctionnelle à part entière</u> + Consommation des espaces annexes qui constituent des espaces fonctionnels à part entière (et qui peuvent éventuellement correspondre à une entité fonctionnelle)	Reflète les consommations dont bénéficie directement chacun des lots. Maintient une responsabilité directe du propriétaire ou de la copropriété sur les consommations des communs et des éventuels espaces annexes

✓ En qualité de propriétaire Que Devez-vous faire ?

Chaque propriétaire occupant et/ou preneur à bail de locaux tertiaires après avoir ouvert un compte sur la plateforme OPERAT doit déclarer, la structure juridique exploitant le local tertiaire (lot) ainsi que les consommations énergétiques correspondantes.

✓ Est-il possible de faire appel à un Tiers pour accompagner les copropriétaires /membres dans la démarche du Décret tertiaire ?

Les diverses démarches concernant le décret tertiaire doivent être soumis aux copropriétaires lors de l'Assemblée Générale. Après concertation entre le syndic/directeur de l'ASL-AFUL et le conseil syndical il doit être mis à l'ordre du jour d'une assemblée générale la décision de faire réaliser un audit énergétique de l'immeuble. Ce vote nécessite la majorité de l'article 24 (majorité simple).

Il s'agit du véritable point de départ du projet qui permettra de « visualiser » l'état du bâtiment, les pistes d'économies d'énergie réalisables et obtenir une estimation des économies réalisables et des investissements à prévoir. Cette démarche pourra également permettre d'identifier l'année de référence à renseigner sur la plateforme OPERAT.

La stratégie de réponse au Dispositif d'Eco Energie Tertiaire sera également présentée suivant les différents scénarios imposés par le Décret.

✓ **Information à publier pour chaque structure sur la plateforme OPERAT**

La structure correspond à l'entité juridique sur laquelle l'utilisateur intervient sur la plateforme OPERAT. Sauf exception, elle correspond à une entité dont l'identifiant est un numéro SIREN. La structure est constituée d'au moins un établissement, son siège social. Il n'y a pas de limite quant au nombre d'établissements liés à une structure.

Fort de ce constat, BNP Paribas Real Estate Property Management à souhaiter, pour chaque établissement, recueillir un ensemble de données visant in fine à vous accompagner pour renseigner la plateforme OPERAT.

Dans ce cadre, vous retrouverez les informations qui nous sont nécessaires en annexe 1, que nous vous remercions de nous retourner par voie de mail à jason.bontemps@realestate.bnpparibas / hugo.domairon@realestate.bnpparibas au plus tard le 30/07/2022.

Pour finir, nous vous confirmons la volonté de BNPP REPM et son équipe de gestion de pouvoir vous accompagner au mieux dans l'exercice de notre mandat.

Vous priant de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Philippe BERTHIER

✉ philippe.berthier@realestate.bnpparibas / ☎ 06.22.11.09.07





ANNEXE 1

DEMANDE D'INFORMATION POUR SUIVI DE L'APPLICATION OPERAT

Ce formulaire permet de qualifier les besoins d'accompagnement qui seront nécessaires pour atteindre les objectifs du Décret Tertiaire. Il est important de mettre en avant que chaque établissement devra atteindre ses propres objectifs selon son année de référence. Le propriétaire du bâtiment est co-responsable de l'atteinte des résultats de chacun de ses locataires et/ou copropriétaires.

Nous vous confirmons que ces données sont récoltées dans l'unique démarche du Décret Tertiaire et pour un usage interne au Syndic/Directeur ASL-AFUL et ne feront pas l'objet de divulgation, affichage, communication.

Dans ce cadre pouvez-vous nous retourner la fiche d'information ci-dessous et les plans de vos établissements avant le 30/07/2022 :

Par mail :

jason.bontemps@realestate.bnpparibas

hugo.domairon@realestate.bnpparibas

Par courrier :

BNP PARIBAS REPM
BU COPROPRIETE - Imm N°139
110 BUREAUX DE GESTION
92213 SAINT-CLOUD CEDEX6

ASSUJETTIE DECRET TERTIAIRE (VOUS)

Raison sociale : _____

SIRET* : _____

Nom et prénom de votre référent décret tertiaire* : _____

Courriel du référent* : _____

Surface plancher / lot* : _____

*Mentions obligatoires